

עלון מס': 03/2019

תאריך: 24/01/2019

סוכן/ת נכבד/ת,

הנדון: הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה

רשות המיסים פרסמה מסמך המרחיב את סמכותו של המעסיק לחשב את הגדלת הפטור במקרים נקובים.

תמצית החוזר:

סעיף 9(א7)(א)(1) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור מס מוגדל למענק עקב פרישה לעובדים שמשכורתם החודשית האחרונה נמוכה מסכום התקרה הקבועה בסעיף 9(א7)(א)(2). עד כה הזכות להגדלת הפטור ממס היתה שמורה לפקידי השומה בלבד, ואילו **החל מיום 24.12.2018** המעסיק רשאי לחשב את הגדלת הפטור ממס ללא כל צורך בהפניית העובד לפקיד שומה.

להלן המצבים בהם רשאי המעסיק להגדיל את הפטור:

- ✓ מעסיק הינו משלם יחיד
- ✓ קיים משלם אחד בלבד שאינו המעסיק
- ✓ מענקי הפרישה משולמים ע"י המעסיק ומשלם אחד נוסף בלבד
- ✓ מענקי פרישה פטורים ממס - הכספים של המעסיק יחד עם משלמים נוספים
- ✓ פטור ממס מוענק ע"י משלם אחד נוסף שאינו המעסיק וכל יתר המשלמים מנכים מס בשיעור המרבי הקבוע בחוק
- ✓ פטור ממס מוענק ע"י משלם אחד נוסף שאינו המעסיק וכל יתר המשלמים הם קופות גמל לקצבה שלגביהן ביקש העובד רצף קצבה.
- מעסיק העומד בהגדרה לחישוב סכום המענק הפטור, יגדיל את המשכורת החודשית האחרונה עד ל-150% או התקרה הקבועה בסעיף לפי הנמוך מביניהם.
- הנחיה זו אינה חלה כאשר הפורש הנו בעל שליטה או קרובו ולכן במקרים שכאלה יש להפנות את הבקשה לפקיד השומה.

רצ"ב: חוזר רשות המיסים

בברכה,

(*נצחיה רוט*)

נצחיה רוט

מנהלת התחום המקצועי
האגף לביטוח חיים